

시 정 요 구

제 목 청사 건축물 등 하자관리업무 수행 소홀

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부는 노후 청사(사용승인일 : 1984. 2. 7.)의 환경개선을 위해 2023년부터 현재까지 인테리어 및 방수, 도장공사 등 총 5건의 공사를 추진하였으며, “A”(대표 ○○○) 외 3개 업체⁹⁾와 5건의 하자담보보증을 체결하였고 현재는 1건의 하자담보책임기간이 종료되었고 4건은 하자담보책임기간에 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제61조¹⁰⁾에 따르면 각 관서의 장은 하자담보책임기간 중 소속직원 또는 전문기관으로부터 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하도록 명시하고 있다.

9) (방수·도장)

- “A”(계약일 : 2024.11.25., 계약금액 : 35,145,000원, 하자책임기간 : 2024.12.09.~2027.12.08)

- “A”(계약일 : 2023.12.04., 계약금액 : 45,122,000원, 하자책임기간 : 2023.12.28.~2026.12.27)

(인테리어) “B”(계약일 : 2023.08.04., 계약금액 : 54,633,890원, 하자책임기간 : 2023.09.18.~2024.09.17)

(냉 난방) “C”(계약일 : 2023.08.08., 계약금액 : 54,813,000원, 하자책임기간 : 2023.09.18.~2025.09.17)

(전기) “D”(계약일 : 2023.08.04., 계약금액 : 52,620,000원, 하자책임기간 : 2023.09.18.~2025.09.17)

10) 제61조(하자검사) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제60조의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조제1호의 규정에 의한 시설물에 대한 것인 경우에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

또한, 「계약관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제85조¹¹⁾에 따르면 검사담당자는 같은 규정 제84조¹²⁾에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고 하자검수조서를 작성하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하도록 규정하고 있다.

이는 하자담보책임기간 중 정기적 하자검사를 통해 하자의 유무를 사전에 확인하여 추가적인 비용부담을 최소화하도록 「국가계약법」의 취지를 살린 것으로 이해할 수 있다.

따라서 경남본부는 청사 환경개선 완료 후 하자담보책임기간 만료 전에는 지체없이 하자검사를 하고 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여 하자보수가 필요한 사항을 사전에 인지하여 하자보수가 이행될 수 있도록 적극적으로 조치했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부는 청사 환경개선 공사 완료(2023.12.) 이후 현재까지 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시한 사실이 없었고, 규정 [별지 9] 서식의 하자검수조서(첨부1)를 작성한 사실이 없는 것으로 확인되었다.

11)제85조(하자검사)① 검사담당자는 제84조(하자담보책임기간)의 규정에 따른 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 수시로 발생한 하자에 대하여서도 검사를 실시하여야 한다. 또는 담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물의 경우에는 검사담당부서의 장은 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 따라 하자를 검사하는 자는 별지 제9호 서식의 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만 3천만원 이하의 공사계약인 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

12)제84조(하자담보책임기간) 계약을 체결하려면 별표 3의 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 다만, 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

더불어 규정 [별표 3]의 하자담보책임기간 상 인테리어 공종은 하자담보책임기간이 1년(첨부2)으로 현재 하자담보책임기간이 도과(2024. 09. 17.까지)하였는데, 다만, 감사기간(2025. 5. 12. ~ 5. 16.) 내 인테리어 공사의 하자점검을 실시한 결과 특이사항은 발견되지 아니하였다.

따라서 경남본부는 하자담보책임기간 중 발생한 사후 하자에 대하여만 계약 상대방에게 하자보수 이행요구를 하는 수준을 넘어서 자체 전문인력 및 필요시 관련분야 전문가로부터 사전에 적극적으로 하자검사를 실시하여 문제점을 조치함으로써 하자 발생으로 인해 직원의 안전 및 업무가 장기간 지장 받는 일이 없도록 하자 관리업무에 철저를 기할 필요가 있다.

- 첨부 1. 하자검사조서(별지 제9호서식) 1부.
2. 하자담보책임기간(별표 3) 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

청사 공사건별로 하자담보책임기간이 남아있는 건에 대해서는 하자검사를 실시한 후 하자검수조서를 작성하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

(첨부1)

[별지 제9호서식] 하자검사조서 (제85조 관련) < 신설 19.9.24>

하자검사조서

1. 공 사 명 :
2. 계 약 금 액 :
3. 계약상대자 :
4. 준공연월일 :
5. 하자검사일 :
6. 하자담보책임기간 : 부터 까지
7. 하자발생내용(하자보수소요예산 포함) 및 처리사항
(내용이 많을 경우 붙임)

위 공사에 대하여 하자검사를 실시한 결과 위의 내용과 틀림없음을 확인함.

붙임 : 하자발생내용 및 처리사항 1부.(불필요 시 생략)

년 월 일

검 사 자

소 속

직 급 성 명 (인)

입 회 자

소 속

직 급 성 명 (인)

(첨부2)

[별표 3] (제84조 관련)

하자담보책임기간

공	종	하자담보 책임기간
1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사		
가. 부지정지		2년
나. 조정시설물 또는 조정식재		2년
다. 기타 토목공사		1년
라. 건 축		10년
(1) 대형 공공성 건축물(공동주택·교정시설·종합병원·관광숙박시설·관람집회시설 또는 대규모 소매점과 16층 이상 기타 용도의 건축물을 말한다. 이하 이목에서 같다)의 기둥 또는 내력벽		5년
(2) 대형 공공성 건축물중 기둥, 내력벽외의 주요구조부 또는 “(1)”외의 건축물중 주요구조부		1년
(3) 건축물중 “(1)” 및 “(2)”와 바목의 전문공사를 제외한 기타 부분		
마. 도로(암거·측구 및 포장을 포함한다)		2년
바. 전문공사		
(1) 실내외장		1년
(2) 토 공		2년
(3) 미장 또는 타일		1년
(4) 방 수		3년
(5) 도 장		1년
(6) 석공사 또는 조적		2년
(7) 창호제작 또는 설치		1년
(8) 지 붕		3년
(9) 철물(가목 내지 라목에 해당하는 철골을 제외한다)		2년
(10) 철근콘크리트(가목 내지 라목에 해당하는 철근콘크리트를 제외한다)		3년
(11) 급배수·공동구·지하저수로·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스 또는 배열설비		2년
(12) 승강기 또는 인양기기설비		3년
(13) 온실설치공사		2년
(14) 건축물조립공사		1년
(15) 판 금		1년
(16) “(11)” 및 “(15)”외의 건축내설비		2년
2. 「전기공사업법」에 따른 전기공사		
가. 배전선로공사		2년
나. 기타 전기공사		1년
3. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사법」에 따른 소방시설공사 등		1년
4. 「지하수법」에 의한 지하수개발이용시설공사 그밖의 공사관련 법령에 의한 공사		1년